مطر مُباح سُقي الاعلى ان تقدّم للكعب وأمر بالتسوية والا فكحائطين وقُسم للمتقابلين كالنيل وان مُلك أوّلا قُسم بقلد او غيره وأُقرع للتشاحّ في السبق ولا يُمنع صيدَ سمك وان من ملكه وهل في ارض العنوة فقط او الا ان يصيد المالكُ تاويلان ولا كلاء بفحص وعفاء لم يكتنفه زرعُه بخلاف مرجه وحماه ،

باب

صحّ وقفُ مملوك وان بأجرة ولو حيوانا ورقيقا كعبد على مرضى لم يُقصد ضرره وفي وقف كطعام تردُّدٌ على أهل للتملّك كمن سيولد وذمّيّ وان لم تظهر قربة او يشترط تسليمُ غلّته من ناظره ليصرفها او ككتاب عاد اليه بعد صرفه في مصرفه وبطل على معصية وحربيّ وكافر لكمسجد وعلى بنيه دون بناته او عاد لسكنى مسكنه قبل عام او جُهل سبقُه لدين ان كان على محجوره او على نفسه ولو بشريك او على أنّ النظر له او لم يحُزْه كبيرٌ وُقف عليه ولو سفيهًا او وليّ صغير او لم يخلِّ بين الناس وبين كمسجد قبل فلسه وموته ومرضه الا لمحجوره اذا أشهد وصرف الغلّة له ولم تكنْ سكناه او على وارث بمرض موته الا مُعقّبا خرج من ثُلثه فكميراث للوارث كثلاثة اولاد واربعةِ اولاد اولاد وعقّبه وترك أمّا وزوجةً فيدخلان في ما للاولاد واربعةُ اسباعه لولد الولد وقفٌ وانتقض القسم بحدوث ولد لهما كموته على الأصحّ لا الزوجةِ والأمّ فيدخلان ودخلتا فيما زيد للولد بحبّستُ ووقفتُ او تصدّقتُ إن قارنه قيدٌ او جهةٌ لا تنقطع او لمجهول وان حُصر ورجع ان انقطع لأقرب فقراء عصبة المحبّس وامرأةٍ لو رُجّلت عصّب فإن ضاق قُدّم البنات وعلى اثنين وبعدهما على الفقراء نصيبُ من مات